

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5981/2544

พนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี
นายอำไพ จันทสิทธิ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158, มาตรา 192 วรรคหนึ่ง

การระบุนุหมายเลขคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษจำคุกที่รอการลงโทษไว้มาบวกเข้ากับโทษจำคุกในคดีนี้เห็นได้ชัดแจ้งว่าเป็นการพิมพ์หมายเลขคดีแดงผิดพลาดจาก 566/2542 เป็น 556/2542 ซึ่งเป็นเรื่องเล็กน้อย ทั้งจำเลยให้การรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับจำเลยในคดีอาญาที่โจทก์ขอให้บวกโทษ ซึ่งได้ระบุนายละเอียดทั้งฐานความผิดและโทษที่พิพากษามาด้วย อันเป็นการแสดงว่าจำเลยเข้าใจคำขอให้นำโทษจำคุกที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อนมาบวกเข้ากับโทษในคดีนี้ จึงหาทำให้ฟ้องโจทก์เป็นฟ้องเคลือบคลุมไม่การที่ศาลนำโทษจำคุกในคดีก่อนที่รอการลงโทษไว้มาบวกเข้ากับโทษจำคุกในคดีนี้ จึงมิได้เป็นการพิพากษาเกินคำขอ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 67 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 58 และนำโทษจำคุกของจำเลยที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 556/2542 และหมายเลขคดีแดงที่ 1416/2542 ของศาลชั้นต้นมาบวกเข้ากับโทษของจำเลยในคดีนี้

จำเลยให้การรับสารภาพ และรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์
ขอให้บวกลดโทษ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 67 จำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 เดือนบวกลดโทษจำคุกของจำเลยที่รอการลงโทษ
ไว้เข้ากับโทษในคดีนี้เป็นจำคุก 15 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า
ตามคำฟ้องระบุหมายเลขคดีที่ขอให้ศาลบวกลดโทษคือคดีอาญาหมายเลขแดงที่
566/2542 ของศาลชั้นต้น แต่ในคำขอท้ายฟ้องกลับระบุเป็นเลขคดีอาญาหมายเลข
แดงที่ 556/2542 จึงเป็นฟ้องเคลือบคลุม ทำให้จำเลยไม่เข้าใจคำขอของโจทก์ หลง
สารภาพว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น
โดยนำโทษจำคุกที่รอการลงโทษไว้ในคดีดังกล่าวมาบวกเข้ากับคดีนี้จึงเป็นการไม่
ชอบและเกินคำขอนั้น เห็นว่า การระบุหมายเลขคดีที่โจทก์ขอให้นำโทษจำคุกที่รอ
การลงโทษไว้มาบวกเข้ากับโทษจำคุกในคดีนี้เห็นได้ชัดแจ้งว่า เป็นการพิมพ์
หมายเลขคดีแดงผิดพลาดซึ่งเป็นเรื่องเล็กน้อย อีกทั้งจำเลยก็ให้การรับว่าเป็นบุคคล
คนเดียวกับจำเลยในคดีอาญาที่โจทก์ขอให้บวกลดโทษ ซึ่งได้ระบุนายละเอียดทั้งฐาน
ความผิดและโทษที่พิพากษามาด้วย อันเป็นการแสดงว่าจำเลยเข้าใจคำขอให้ นำ

โทษจำคุกที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อนมาบวกเข้ากับโทษในคดีดีแล้วว่าเป็นคดีใด หากทำให้ฟ้องโจทก์ในส่วนนี้เป็นฟ้องเคลือบคลุมแต่อย่างใดไม่ การที่ศาลล่างทั้งสอง พิพากษาลงโทษจำเลยโดยนำโทษจำคุกในคดีก่อนที่รอการลงโทษไว้มาบวกเข้ากับโทษจำคุกในคดีนี้จึงมิได้เป็นการพิพากษาเกินคำขอ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมิตร สุภาดุลย์-สุทิน ปัทมราชวิเชียร-สมชัย เกษขุมพล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>